ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL

DIARIO OFFICIAL

DO ESTADO DE SÃO PAULO

ANNO 19.º—22.º DA REPUBLICA—N. 68 | SÃO PAULO | SEXTA-FEIRA 1 DE ABRIL DE 1910

Actos do Poder Executivo

DECRETO N. 1848

DE 29 DE MARÇO DE 1910

Auctorisa a Companhia Estrada de Ferro S. Paulo a Goyaz a abrir ao trafego publico a linha de Bebedouro a Monte Azul

O Vice-presidente do Estado de S. Paulo, em exercicio na fórma do § 1 artigo 27, da Constituição,

Attendendo ao que solicitou a Companhia Estrada de Ferro S. Paulo a Goyaz, e sob proposta do secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas,

Decreta:

Artigo 1.º Fica a Companhia Estrada de Ferro S. Paulo a Goyaz, auctorizada a abrir ao trafego publico a via ferrea de Bebedouro a Monte Azul, com 31 kilometros de extensão e á qual se referiu o decreto n. 1732, de 4 de Maio de 1909.

Artigo 2.º A presente licença é concedida mediante a condição de, dentro do prazo de 30 dias, contados desta data, serem ultimados os serviços de assentamento da linha telegraphica de retoque do leito e de construcção de cercas lateraes.

Palacio do Governo do Estado de S. Paulo, 29 de Março de 1910.

FERNANDO PRESTES DE ALBUQUERQUE.

ANTONIO DE PADUA SALLES

DECRETO N. 1849

DE 29 DE MARÇO DE 1910

Concede á Companhia Mogyana de Estradas de Ferro e Navegação licença para construcção, uso e goso de uma estrada de ferro que, iniciando-se no bairro de Jatahy, termine em Ribeirão Preto.

O Vice-presidente do Estado de S. Paulo, em exercicio na fórma do § 1.º, art. 27 da Constituição.

Usando da attribuição que lhe confere o artigo 2.º da lei n. 30, de 13 de Junho de 1892, e attendendo ao requerido pela Companhia Mogyana de Estradas de Ferro e Navegação, nos termos dos paragraphos 2.º e 3.º do artigo e lei citados,

Decreta:

Artigo unico. Fica concedida á Companhia Mogyana de Estradas de Ferro e Navegação licença para construcção, uso e goso de uma via ferrea que — partindo do ponto terminal da que lhe foi concedida pelo decreto n. 1773, de 1.º de Outubro de 1909 — vá terminar em Ribeirão Preto, de conformidade com as clausulas que com este baixam, assignadas pelo sr. dr. secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas.

Palacio do Governo do Estado de S. Paulo, 29 de Março de 1910.

FERNANDO PRESTES DE ALBUQUERQUE

ANTONIO DE PADUA SALLES.

Clausulas a que refere o Decreto n. 1849, de 29 de Março de 1910

I

O Governo do Estado de S. Paulo concede á Companhia Mogyana de Estradas de Ferro e Navegação licença para construcção, uso e goso de uma estrada de ferro que, partindo do ponto terminal da que lhe foi concedida pelo Decreto n. 1773, de 1.º de Outubro de 1908 — vá terminar em Ribeirão Preto.

II

Esta estrada de ferro gosará de uma zona garantida, de cem metros de cada lado, reduzida a 50 metros nas gargantas e declives de serras, limitadas por duas linhas parallelas ao eixo da via permanente, dentro da qual nenhuma outra estrada de ferro poderá receber generos ou passageiros, salvo: 1.º, o caso de outra ou mais estradas terem o mesmo ponto inicial ou terminal; 2.º, o caso em que o ponto inicial ou terminal de outra estrada esteja dentro da zona desta; 3.º, o caso de entroncamento referido nesta clausula.

Comtanto que dentro da zona garantida desta estrada de ferro não receba generos nem passageiros, poderá qualquer outra atravessar a mesma zona, cruzando a linha desta, sujeita, porêm, aos onus provenientes do cruzamento.

Qualquer outra estrada de ferro poderá ter simultaneamente os mesmos pontos inicial e terminal desta, respeitada a zona garantida por esta clausula, bem como poderá entroncar na linha desta, resolvendo o Governo, definitivamente, em caso de desaccôrdo, para regular as relações provenientes de entroncamento.

Considerar-se-á entroncamento, não só o caso de ligação por meio de via permanente, como por meio de estação commum.

III

Gosará mais a estrada de ferro do direito de desapropriação, nos termos da legislação do Estado, para os terrenos necessarios á construcção da linha, estações, armazens e mais dependencias.

Quando fôr necessario iniciar uma acção de desapropriação, deverá ser apresentada ao Governo a respectiva planta, sómente da parte a desapropriar.

O Governo, dentro do prazo de trinta dias, da data da apresentação da planta, deverá conceder ou negar a licença, dando os motivos da recusa, no caso de negativa, e indicando as modificações de traçado, de modo a permittir a continuação da obrra.

Si, dentro do prazo de trinta dias, o Governo não se manifestar, fica entendido que está concedida a mesma licença.

IV

O Governo prestará a esta estrada de ferro toda a protecção compativel com as leis, afim de que possa ella realizar a arrecadação das taxas estabelecidas, para que sejam respeitadas as disposições dos seus regulamentos e mantida a sua policia, devendo todo o empregado na arrecadação das taxas e na policia da linha ser cidadão da Republica.

V

Antes de iniciarem-se os trabalhos da construcção desta estrada de ferro, deverão ser submettidos á approvação do Governo os projectos de todos esses trabalhos, que comprehenderão: